

Linhas de Defesa Possíveis para a Advogada Cintia Carneiro

Contexto do Caso: Em 10 de novembro de 2025, durante audiência virtual na 8ª Vara dos Juizados Especiais Cíveis de Salvador/BA, a advogada Cintia Carneiro proferiu ofensas graves ao conciliador do juízo, chamando-o de “ignorante” e “estúpido”, além de dizer frases como “*Quem é você? O ignorante da vida. Vai tomar no cu*”, o que levou à interrupção tumultuada da sessão ¹ ². O caso foi encaminhado pelo magistrado à OAB/BA para apuração disciplinar, e a própria advogada posteriormente apresentou petição alegando que teria sido *constrangida e ridicularizada* pelo conciliador, afirmando que ele adotou tom ameaçador na audiência e que ela não estava formalmente advogando no processo – apenas prestando “auxílio humanitário” ao autor da ação ³. Diante desses fatos, examinaremos as possíveis linhas de defesa em favor da advogada, nos **âmbitos disciplinar e judicial**, bem como os argumentos ligados à **imunidade profissional do advogado (art. 7º, §2º do EAOAB)**, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência atual (STF, STJ e Tribunais locais).

1. Defesa no Âmbito Disciplinar (Processo Ético-Disciplinar na OAB/BA)

Enquadramento da Conduta: As ofensas e o destempero cometidos pela advogada em audiência, dirigindo-se de forma desrespeitosa a um auxiliar da Justiça, configuram em tese infração ético-disciplinar. O **Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94)** exige que o advogado mantenha conduta compatível com a dignidade da profissão: “*O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia*” ⁴. No mesmo sentido, o **Código de Ética e Disciplina da OAB (CED)** impõe o **dever de urbanidade**: “*Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, discrição e independência*” (CED, art. 44) ⁵. Ao xingar o conciliador com palavreado de baixo calão em plena audiência, a advogada possivelmente violou esses deveres básicos de respeito e decoro profissional.

Em termos disciplinares, tal conduta pode ser tipificada como “**manter conduta incompatível com a advocacia**”, infração prevista no art. 34, inciso XXV, do Estatuto da OAB. Trata-se de uma cláusula aberta que abrange comportamentos que maculam a dignidade da classe. Segundo análise do Conselho Federal da OAB, a noção de *conduta incompatível* relaciona-se diretamente ao decoro e à moralidade profissionais, incluindo atos, mesmo no exercício da advocacia, que atentem contra o respeito devido a magistrados, colegas, servidores etc. ⁶ ⁷. Ofensas proferidas a autoridades ou servidores no contexto forense têm sido reconhecidas pela OAB como falta de urbanidade e **infração disciplinar grave**, enquadrável nesse inciso XXV do art. 34** ⁸.

Possíveis Sanções: O Estatuto prevê sanções proporcionais à gravidade da infração (art. 36 e 37 do EAOAB). A conduta incompatível, por sua gravidade, pode ensejar **suspensão** do exercício profissional (art. 37, I) – em tese, até 30 dias ou mais, a depender das circunstâncias e reincidência. Todavia, caso se entenda que a falta foi moderada ou se a advogada for primária, a pena de suspensão pode ser substituída por **censura** (que, em primeira incidência, pode ser convertida em advertência reservada, sem registro, se presentes bons antecedentes – art. 36, §3º do EAOAB). Há precedentes de Tribunal de Ética da OAB aplicando **advertência privada** a advogado que ofendeu servidor público, reconhecendo a infração de conduta incompatível mas aliviando a sanção diante de fatores atenuantes ⁸. Em

resumo, as consequências disciplinares podem variar desde uma **censura** (reprimenda formal) até uma **suspensão temporária** da inscrição, a depender do juízo de proporcionalidade pelo TED da OAB/BA.

Teses Defensivas na Esfera Disciplinar: Na defesa de Cintia Carneiro perante a OAB/BA, algumas estratégias poderão ser adotadas:

- **Ausência de Dolo Grave / Reação a Provocação:** Sustentar que a advogada não teve intenção premeditada de ofender gratuitamente o conciliador, mas agiu no calor do momento, **em reação a uma provocação e a um tratamento inadequado** recebido. De fato, ela alega que o conciliador adotou um tom ameaçador e a expôs ao constrangimento ³. A defesa poderá argumentar que houve um excesso cometido sob forte emoção, *desencadeado por conduta também imprópria do conciliador*. Embora isso não justifique plenamente o comportamento, pode servir para **atenuar a gravidade** perante o Tribunal de Ética, mostrando que a advogada se sentiu desrespeitada primeiro. Na esfera penal existe a figura da *retorsão imediata* por injúria (CP, art. 140, §1º, II) – analogamente, poder-se-ia invocar no âmbito ético o contexto de provocação injusta como fator de clemência.
- **Exercício da Profissão / Defesa de Direito:** Alegar que, apesar de expressas de forma rude, as manifestações da advogada ocorreram no contexto do exercício profissional, enquanto ela tentava assegurar o direito de assistência ao cliente. Segundo a petição que apresentou, Cintia afirma que estava *“prestando suporte ao autor da ação”*, embora não formalmente constituída nos autos ⁹. A defesa pode dizer que ela *exagerou no zelo ao proteger os interesses do jurisdicionado*, sentindo que o conciliador estaria cerceando indevidamente a participação do advogado na audiência (já que ele questionava sua legitimidade por ela estar em trânsito). Em outras palavras, argumentar que sua reação – embora reprovável no tom – surgiu do **excesso de paixão na tutela do cliente**, e não de desprezo deliberado à Justiça. Ressalte-se que a **liberdade de expressão do advogado na defesa** é uma prerrogativa assegurada em lei; a advogada infelizmente extrapolou, mas sem a intenção de abalar a dignidade da advocacia como um todo.
- **Arrependimento e Reparação:** Demonstrar **arrependimento sincero** da advogada pelo ocorrido. Uma postura colaborativa na apuração disciplinar – por exemplo, admitir o erro, pedir desculpas formais ao conciliador e ao juízo – pode sensibilizar o Tribunal de Ética a aplicar pena mais branda. O Código de Ética valoriza a postura ética e a compostura; assim, expressar que a advogada tem consciência de que violou o dever de urbanidade (art. 44, CED) e que isso não condiz com sua trajetória profissional pode ajudar. Se possível, apresentar **bons antecedentes** (a advogada não responde a outros processos disciplinares, tem anos de profissão ilibada etc.) e eventuais **testemunhos de boa conduta profissional** para contrastar com o episódio isolado. A ideia é convencer a OAB de que se tratou de um lapso pontual, não de uma conduta habitual, o que recomendaria tratamento menos severo (quem sabe a conversão em advertência reservada, como no precedente mencionado ⁸).
- **Proporcionalidade da Pena:** Caso a Comissão de Ética entenda configurada a infração, a defesa pode pugnar pela dosimetria adequada. Por exemplo, sustentar que embora a conduta seja incompatível, não houve repercussão grave à administração da justiça (a sessão foi interrompida, mas nenhum direito material foi lesado) e que a própria advogada *já sofreu o desgaste público do caso*. Noticiar que o episódio ganhou mídia negativa pode ser um ponto: ela já foi exposta e isso por si só é uma punição moral. Assim, em vez de suspensão (que a impediria de trabalhar, punindo também seus clientes), pleitear uma **censura** por escrito ou uma **suspensão curta**, inferior ao padrão, mostrando que penas muito gravosas seriam desproporcionais e prejudiciais inclusive à clientela. Ressalte-se que o art. 5º, XLVI da CF exige

individualização da pena, e no âmbito ético deve-se considerar circunstâncias atenuantes (como primariedade, arrependimento e provação da conduta alheia).

Importa salientar que a **imunidade profissional do advogado não impede a responsabilização disciplinar** por excesso. O próprio art. 7º, §2º do Estatuto, ao garantir a inviolabilidade profissional, ressalva expressamente “*sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer*”¹⁰. Em precedente da OAB/CE, ficou consignado que **a imunidade não alcança ofensas à moral de servidor público quando há excesso**, configurando conduta incompatível punível⁸. Doutrina da OAB/SP também reforça que o dever de urbanidade se impõe nas relações do advogado com magistrados e auxiliares, não sendo a prerrogativa de liberdade de expressão um “salvo-conduto” para linguagem de baixo calão ou ataques pessoais gratuitos¹¹¹². Assim, a defesa deve dosar bem seus argumentos: pode invocar o **espírito das prerrogativas** (liberdade de atuação) para contextualizar o episódio, mas deve reconhecer limites e mostrar compromisso em evitar violações éticas futuras. Essa postura equilibrada aumenta as chances de um desfecho disciplinar mais favorável.

2. Defesa no Âmbito Judicial: Implicações Criminais e Cíveis

2.1 Possíveis Consequências Criminais (Desacato ou Injúria) e Estratégias de Defesa

Do ponto de vista penal, as expressões proferidas pela advogada configuram ofensa à honra, o que em tese poderia caracterizar crime de **injúria** (art. 140 do Código Penal) ou mesmo **desacato** (art. 331 do CP), considerando que o alvo foi um conciliador no exercício de função pública. É preciso avaliar qual figura típica se aplicaria e quais linhas defensivas podem ser adotadas:

- **Crime de Desacato (CP, art. 331):** O desacato consiste em “*desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela*”. Um conciliador de juizado, ainda que atuando eventualmente sem remuneração, é geralmente considerado **funcionário público para fins penais** (pois exerce função pública por delegação legal, nos termos do art. 327 do CP). Logo, xingá-lo e mandá-lo “calar a boca” de forma afrontosa, durante a audiência, subsume-se à hipótese de desacato. A própria sequência dos fatos indica que a ofensa foi proferida “*em razão da função*” – a advogada estava contrariada com a condução da audiência pelo conciliador e manifestou desprezo pela autoridade dele. Assim, é possível que o Ministério Público ofereça denúncia por desacato (crime de ação penal pública).

Defesa contra Desacato: A defesa técnica poderá argumentar inicialmente que **não houve a intenção específica de menoscabar a função pública**. Poderá alegar que as palavras, embora mal-educadas, visavam a pessoa do conciliador em nível pessoal, na sequência de uma discussão, e não à função estatal que ele exercia. Tentaria, assim, descaracterizar o elemento subjetivo do desacato, sustentando tratar-se de **injúria comum** em contexto de alteração. Ademais, pode-se levantar a tese de que o **tipo penal do desacato deve ser interpretado restritivamente** à luz da liberdade de expressão e do direito de crítica. De fato, há discussão doutrinária e internacional acerca da compatibilidade do art. 331 do CP com a liberdade de manifestação; embora o STJ tenha afirmado a constitucionalidade do desacato, é possível apontar que críticas veementes a agentes públicos não devem ser criminalizadas, salvo quando excedam muito o razoável.

Entretanto, reconhece-se que chamar um conciliador de “ignorante” e “estúpido” extrapola a crítica aceitável. Uma estratégia defensiva viável é ressaltar o **contexto de provocação e estresse** já mencionado: a advogada sentiu-se ameaçada e perdeu o controle. Isso poderia ser apresentado como **atenuante genérica** (CP, art. 65, III, c: crime cometido sob violenta emoção

após injusta provocação da vítima) ou mesmo pleitear a aplicação analógica do perdão judicial da injúria por retorsão imediata (CP, art. 140, §1º, II). Embora a figura da retorsão refira-se à injúria, a defesa pode argumentar que a reação da advogada foi um *desabafo impulsivo diante de uma atitude provocadora* do conciliador – em outras palavras, **falta de calma, mas não desprezo deliberado pela função jurisdicional**.

Vale lembrar que a **imunidade profissional do advogado não abrange o desacato** a autoridades. O trecho “ou desacato” do art. 7º, §2º do Estatuto da OAB foi declarado **inconstitucional pelo STF na ADI 1127/DF (julgado em 2006)** ¹³, exatamente para preservar a autoridade judiciária de ataques diretos. Desse modo, não será possível sustentar uma excludente de tipicidade com base na prerrogativa legal – ao contrário do que ocorre com injúria e difamação, a lei não imuniza o advogado se este desacatar juízes ou servidores. A defesa pode, contudo, invocar jurisprudência no sentido de que **palavras duras proferidas em juízo, quando vinculadas à defesa de direitos, não configuram desacato**. Por exemplo, o STF já decidiu que críticas severas de advogado a magistrado, **desde que pertinentes à causa**, estão protegidas pela liberdade de expressão e pela inviolabilidade do art. 133 da CF (no limite do necessário) ¹⁴ ¹². No caso concreto, porém, será difícil arguir que “vai tomar no cú” seja pertinente a qualquer questão de mérito – trata-se claramente de um excesso. Logo, a defesa deverá concentrar-se em **minimizar a gravidade** do fato perante o Juízo criminal: enfatizar que não houve emprego de violência ou ameaça real, que a ré é advogada com endereço certo, primária e de bons antecedentes, sugerindo a aplicação dos benefícios da **transação penal ou suspensão condicional do processo**, típicos dos Juizados Criminais (o desacato tem pena máxima de 2 anos, cabendo suspensão condicional do processo, art. 89 da Lei 9.099/95). Em última análise, buscar uma pena alternativa mínima (ex.: multa) ao invés de prisão, ou até mesmo propor retratação formal da advogada ao ofendido para eventualmente persuadir o MP a desistir da ação penal.

- **Crime de Injúria (CP, art. 140):** As expressões ofensivas contra a honra subjetiva do conciliador amoldam-se também ao delito de **injúria**, que é definido como ofender alguém, atingindo sua dignidade ou decoro. Diferentemente do desacato, a injúria independe de a vítima ser funcionário público em função – basta a ofensa a *qualquer pessoa*. No caso, como as palavras “ignorante”, “estúpido” e outros impropérios foram dirigidas pessoalmente ao conciliador, poder-se-ia cogitar uma queixa-crime por injúria, promovida pelo próprio ofendido (crime de ação penal privada). **Entretanto, aqui incide diretamente a prerrogativa de imunidade profissional do advogado:** nos termos do art. 7º, §2º do Estatuto da OAB, “*não constituem injúria ou difamação puníveis as manifestações do advogado no exercício da profissão*” ¹⁵. Essa garantia legal – reforçada pelo art. 142, I do Código Penal ¹⁶ – tem por objetivo resguardar a atuação do advogado em juízo, evitando que ele seja criminalizado por palavras proferidas na discussão da causa.

Defesa contra Injúria: A principal linha defensiva, portanto, seria alegar a **exclusão de ilicitude/tipicidade da injúria em razão da imunidade profissional**. Como a advogada estava participando da audiência (mesmo que de forma informal, “dando suporte” ao cliente), suas manifestações ocorreram **no contexto do exercício da advocacia**. A lei e a Constituição Federal (art. 133) conferem inviolabilidade ao advogado por seus atos e palavras nesse contexto, *dentro dos limites da lei*. Assim, ainda que reconhecidamente grosseiras, as palavras de Cintia Carneiro poderiam ser defendidas como parte de sua manifestação funcional. A defesa invocará precedentes que aplicam essa imunidade de maneira objetiva: por exemplo, decisões que trancaram ações penais de injúria contra advogados por entenderem que as expressões foram proferidas em defesa de direitos em juízo ¹⁷. Em sede de **habeas corpus** ou resposta à

acusação, argumentar-se-ia que *falta justa causa* para processar a advogada por injúria, pois sua conduta encontra-se acobertada pela imunidade do art. 7º, §2º do EAOAB ¹⁵.

Contudo, é importante preparar-se para a **contestação dessa tese**: o próprio Estatuto e a jurisprudência admitem que a imunidade não é absoluta e não abrange *excessos desconectados do exercício profissional*. O STF já enfatizou que a inviolabilidade do advogado existe “*nos limites da lei*” (CF 133) e que ofensas **gratuitas ou desvinculadas da causa** não estão protegidas ¹². No caso, pode-se debater se chamar o conciliador de “ignorante” estava ou não relacionado a algum ponto técnico da audiência. A defesa poderia alegar que a palavra “*ignorante*”, embora mal-empregada, referia-se à **ignorância jurídica** do conciliador sobre as prerrogativas da advocacia – isto é, uma crítica (mal formulada) à condução da sessão, e não um xingamento sobre sua vida pessoal. Essa interpretação tentaria vincular a ofensa ao contexto da causa (a advogada sentiu que ele desconhecia o Estatuto da OAB ao exigir identificação formal dela). Já termos como “*estúpido*” e o palavrão final são mais difíceis de justificar.

Uma estratégia adicional é **pleitear benevolência com base na retorsão imediata** (já mencionada anteriormente). O Código Penal permite que, em caso de injúria, o juiz **deixe de aplicar a pena** se o ofendido provocou diretamente o autor e a injúria consistiu em imediata retorsão (art. 140, §1º, II). Se houver registro no termo de audiência de que o conciliador tratou a advogada de forma desrespeitosa inicialmente (por exemplo, um tom agressivo ou alguma palavra descortês), a defesa usará isso para caracterizar **provocação injusta**, cuja resposta impulsiva foi a injúria. Ainda que o conciliador não a tenha insultado verbalmente, sua ameaça de “mutar o microfone” e a forma de questioná-la podem ser descritas como atitudes que feriram a dignidade da advogada, levando-a a revidar. Nesse cenário, requerer-se-á ao juízo criminal que, reconhecendo a retorsão, **isente a ré de pena** ou aplique pena mínima, pois a própria lei tolera certa reação instintiva a ofensas.

Por fim, considerando que a injúria (simples) é crime de menor potencial ofensivo (pena até 6 meses), é possível buscar soluções consensuais nos Juizados. A defesa da advogada pode propor uma **retratação** e pedido de desculpas formal ao conciliador, visando uma composição civil e o consequente perdão do ofendido (causa extintiva da punibilidade, art. 107, V do CP). Mostrar arrependimento e vontade de reconciliar-se com a vítima pode levar ao arquivamento do caso via **perdão aceito** ou mesmo a uma transação penal (por exemplo, pagamento de cestas básicas) se o MP concordar. Essa via extra-judicial de solução seria, sem dúvida, a menos gravosa, evitando-lhe antecedentes criminais.

Em suma, na esfera criminal a advogada Cintia Carneiro poderá invocar a **imunidade profissional** para se esquivar de punição por injúria ou difamação, mas deverá enfrentar a possibilidade de uma acusação de **desacato**, contra a qual as defesas se centrarão em provar ausência de ânimo de menosprezo à função pública e em contextualizar a conduta como reação emocional a uma situação tensa – buscando, na pior hipótese, penas alternativas brandas. Importante notar que, embora o STF tenha restaurado formalmente em 2025 o texto do §2º do art. 7º (que havia sido revogado por erro legislativo) ¹⁸ ¹⁹, isso não altera o entendimento consolidado de que **desacato não está acobertado pela imunidade** (tese fixada na ADI 1.127/DF) ¹³. Logo, a defesa penal terá que se apoiar mais em princípios constitucionais gerais (liberdade de expressão, proporcionalidade) e nas circunstâncias do caso do que em prerrogativas legais absolutas.

2.2 Possíveis Consequências Cíveis (Danos Morais) e Linhas de Defesa

No plano cível, o comportamento ofensivo da advogada também pode gerar reflexos. O conciliador insultado tem o direito de buscar **reparação por danos morais** junto ao Poder Judiciário, pleiteando

indenização em virtude da humilhação sofrida. De fato, ofensas à honra, quando proferidas em público (ainda que em ambiente virtual, mas com outras pessoas presentes na audiência), costumam fundamentar pedidos indenizatórios, pois ferem direitos da personalidade (art. 5º, V e X da CF; arts. 186 e 927 do Código Civil).

Caso o conciliador ajuíze ação civil contra Cintia Carneiro, alegando abalo moral pelas palavras de baixo calão, a defesa poderá adotar as seguintes teses:

- **Imunidade Profissional e Exercício Regular de um Direito:** Em analogia à esfera penal, sustentar que a advogada encontrava-se no exercício de sua função pública de auxiliar a parte em juízo, gozando da **inviolabilidade de manifestações prevista no Estatuto da OAB**. Embora a imunidade do art. 7º, §2º refira-se a não configuração de crime de injúria ou difamação, doutrina e jurisprudência já discutiram seus reflexos no âmbito cível. Pode-se argumentar que, se a lei entende que determinada manifestação do advogado não é ilícito penal, por ser inerente à atuação profissional, *também não deveria ser considerada ato ilícito civil*, afastando o dever de indenizar. Em outras palavras, a conduta estaria acobertada por **exercício regular de um direito** (art. 188, I do CC), que exclui a ilicitude civil.

Todavia, é preciso cautela: os tribunais superiores vêm decidindo que a imunidade profissional **não isenta o advogado de responder civilmente por excessos**. O STJ já afirmou, textualmente, que *“a imunidade profissional garantida ao advogado pelo Estatuto não alberga os excessos cometidos em afronta à honra de quaisquer pessoas envolvidas no processo”* ²⁰. Em caso paradigmático, advogados que lançaram insultos pessoais contra um magistrado em uma petição foram condenados a indenizá-lo; a **Terceira Turma do STJ** considerou que eles **excederam os limites da advocacia** ao usar expressões desassociadas da matéria da causa, configurando ato ilícito gerador de **dano moral** ²¹ ²². Esse precedente (REsp 932.334/RS, rel. Min. Nancy Andrighi) fixou que as prerrogativas do advogado não são absolutas a ponto de franquear ofensas de cunho pessoal – quando o advogado **ultrapassa o necessário à defesa e ataca a honra alheia**, pode ser responsabilizado individualmente pelos danos causados ²⁰.

No caso de Cintia, a defesa civil pode tentar distinguir a situação, alegando que a discussão ocorreu *oralmente e num contexto momentâneo de calor*, diferente de um ataque pensado e redigido em petição. Poderá dizer que as expressões ainda guardavam relação com a atuação dela (chamá-lo de “ignorante” estaria ligado à condução ignorante da audiência; dizer “estúpido” refletia a frustração com o comportamento dele) – *ainda que mal-educadas, foram proferidas na tutela de um interesse do cliente (ter a assistência do advogado respeitada)*. Se conseguir convencer o juiz cível de que, embora grosseiras, aquelas falas estão dentro do contexto da disputa processual, talvez se aplique o entendimento de um outro julgado do STJ, no qual não se reconheceu dano moral: em 2022, a 3ª Turma negou indenização pleiteada por um juiz ofendido por advogada em recurso, porque o TJ entendeu que, **embora reprováveis, as expressões não extrapolaram a atuação como causídica** e não feriram de fato a dignidade do magistrado ²³ ²⁴. Nesse precedente, destacou-se que **não basta a ofensa para gerar dano civil – é preciso avaliar se houve lesão a um bem jurídico da personalidade de forma significativa**. A defesa de Cintia pode então alegar que o conciliador, por mais desconforto que tenha passado, **não teve sua honra objetiva abalada de forma grave**: o episódio foi restrito àquela audiência, não houve ampla divulgação que o ridicularizasse socialmente (exceto a notícia jurídica, que preservou o nome dele), e que, na função de conciliador, ele está sujeito a enfrentar situações de atrito no fórum, sendo aquela apenas uma alteração excepcional.

- **Inexistência ou Pequenez do Dano:** Complementando o ponto anterior, insistir na ausência de prova de prejuízo concreto à vítima. O ônus de demonstrar o dano moral recai sobre o autor da

ação. A defesa pode argumentar que o conciliador não sofreu consequências palpáveis além do aborrecimento momentâneo. Por exemplo, se ele mesmo deu continuidade aos trabalhos normalmente em audiências posteriores, ou se não houve repercussão maior na vida profissional dele, questiona-se se haveria **dano moral indenizável**. O STJ já frisou que, para configurar dever de indenizar, a ofensa deve atingir de forma profunda os direitos de personalidade, não bastando **"mero aborrecimento"** ²⁵ ²⁴. A advogada poderia até apresentar testemunhas da audiência que atestem que, apesar do incidente, o conciliador manteve-se profissional e não pareceu abalada sua honra funcional. Essa linha busca persuadir o juízo de que, ainda que a conduta da ré seja eticamente censurável, **não se justifica fixar indenização** pois não há um dano real a ser compensado – o reconhecimento do erro e eventual sanção disciplinar já seriam suficientes resposta.

- **Culpa concorrente ou Provocação da Vítima:** Outra tese é a de que o próprio comportamento do conciliador contribuiu decisivamente para o desfecho. Se for possível demonstrar (via gravação da audiência, depoimentos ou pelo teor do termo de audiência) que ele tratou a advogada de forma desrespeitosa primeiro – por exemplo, usando um **tom intimidatório, ameaçando indevidamente cortar o microfone, ou agindo com sarcasmo** – a defesa pode alegar **culpa concorrente** ou atenuação da culpa da ré. No âmbito da responsabilidade civil, isso se enquadraria no art. 945 do CC (redução da indenização se o ofendido concorreu culposamente para o dano). Em outras palavras, sustentar que *"ambos excederam-se"* na interação: o conciliador, talvez por impaciência, iniciou um tratamento pouco cortês, desencadeando a reação destemperada da advogada. Nesse cenário, mesmo que condenada, a advogada poderia pleitear a **redução do valor indenizatório** em vista dessa provocação antecedente do autor. É análogo à ideia da retorsão na esfera penal, aqui aplicada para mitigar a responsabilidade civil.
- **Perfil Público e Tolerância a Críticas:** Adicionalmente, realçar que o autor, na qualidade de servidor/auxiliar da Justiça em ambiente público, está sujeito a **críticas e questionamentos** durante o desempenho de suas funções. A defesa poderia mencionar que a jurisprudência costuma exigir dos homens públicos e agentes estatais uma **maior tolerância a manifestações ofensivas**, em nome da liberdade de expressão e do escrutínio público. Embora isso se aplique mais a figuras públicas e críticas jornalísticas, tenta-se trazer o argumento de que *um certo nível de pressão e até desabafo das partes é inerente ao ambiente forense*. Logo, a ofensa isolada de um advogado, ainda que reprovável, **não configura abalo moral indenizável a um servidor da Justiça acostumado a lidar com conflitos**. Esse discurso, porém, deve ser usado com cuidado para não parecer que se está normalizando xingamentos – deve-se frisar que **a advogada reconhece o erro**, mas que a reparação jurídica disso deve se restringir à seara disciplinar, não havendo necessidade de reparação civil pecuniária.

Por fim, caso a ação de indenização prospere em alguma medida, a defesa deverá atuar para evitar quantias elevadas, trazendo precedentes de tribunais estaduais onde ofensas em audiência geraram indenizações moderadas (por exemplo, há casos de **advogados condenados a pagar R\$ 5 mil a R\$ 15 mil** por insultos a partes ou colegas, a depender da gravidade do linguajar e da extensão do dano) ²⁶ ²⁷. No precedente do STJ mencionado (REsp 932.334/RS), o valor final fixado foi R\$ 18 mil para ofensas sérias contra um juiz ²⁸ ²⁹, mas esse caso envolveu ataques em peça escrita, de maior premeditação. Para uma ofensa verbal impensada, valores menores seriam mais proporcionais. A defesa poderá arguir a **proporcionalidade e razoabilidade**, evitando enriquecimento sem causa do autor e considerando a situação financeira da ré (art. 944, par. único, CC). Em suma, trabalhar para que eventuais danos morais sejam mínimos – ou idealmente, que a ação seja julgada improcedente por falta de dano jurídico relevante.

3. Imunidade Profissional do Advogado (Art. 7º, §2º EAOAB): Alcance e Limites

A discussão sobre as possíveis defesas de Cintia Carneiro permeia necessariamente o tema da **imunidade profissional do advogado** em suas manifestações. É crucial compreender o conteúdo dessa prerrogativa, bem como seus **limites à luz da legislação vigente e da jurisprudência atual do STF e STJ**, para saber até onde a advogada pode escudar-se nela.

Previsão Legal: A **Constituição Federal, art. 133** proclama que *“o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”*. Regulamentando esse preceito, o **Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94)** estabelece, em seu art. 7º, §2º: *“O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.”*¹⁰. Temos ainda o **Código Penal, art. 142, I**, que prevê expressamente não constituir injúria ou difamação punível *“a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador”*¹⁶. Em conjunto, tais dispositivos formam a base da chamada **imunidade material do advogado**, garantindo-lhe liberdade de expressão no patrocínio dos interesses de seus clientes, sem medo de enquadramento em crimes contra a honra.

Alterações Legislativas e ADI 7.231 (2025): Cabe mencionar que a Lei 14.365/2022, ao atualizar o Estatuto, envolveu-se em uma confusão técnica que **chegou a revogar o §2º do art. 7º** inadvertidamente. Entretanto, em junho de 2025, o STF julgou a ADI 7.231/DF e declarou a inconstitucionalidade dessa revogação, restabelecendo formalmente os §§1º e 2º do art. 7º^{18 19}. Ou seja, a **imunidade profissional permanece em pleno vigor** no ordenamento, como prerrogativa essencial da advocacia. O ministro relator (Flávio Dino) e a Corte ressaltaram tratar-se de direitos fundamentais dos advogados, cuja supressão por erro legislativo não poderia prevalecer^{30 31}. Assim, em novembro de 2025, data do caso em análise, não há dúvidas quanto à existência da cláusula de imunidade no Estatuto.

Desacato Fora da Imunidade – ADI 1.127 (2006): Importa reforçar, contudo, que **a abrangência dessa imunidade não é total**. Já em 2006, o STF, no julgamento da ADI 1.127/DF, fixou um limite expresso: declarou **inconstitucional a expressão “ou desacato”** contida no art. 7º, §2º¹³. Em outras palavras, o advogado *não pode invocar a imunidade para praticar desacato contra autoridades*. A ratio decidendi foi a proteção da dignidade da função jurisdicional – permitir que advogados desacassem juízes impunemente conflitaria com a autoridade necessária do magistrado na condução do processo^{32 33}. Desse modo, desde então vigora o entendimento de que **as manifestações do advogado estão resguardadas contra ações penais de injúria e difamação**, mas se ele ofender um servidor público no exercício da função, poderá incorrer em desacato, sem que o Estatuto o livre dessa acusação. O STF consolidou essa posição também em Reclamações posteriores (e.g. Rcl 20.063 AgR/SP) confirmando que o crime de desacato não é coberto pela imunidade (Súmula Vinculante 25 não chegou a existir, mas o princípio ficou pacificado)^{34 35}.

Limites Materiais da Imunidade – Necessidade de Relação com a Causa: Além da questão formal dos tipos penais excluídos (calúnia e, por decisão do STF, desacato), a jurisprudência tanto do STF quanto do STJ enfatiza que **a imunidade profissional tem caráter relativo**, devendo ser **interpretada teleologicamente**, ou seja, em função de sua finalidade: assegurar a boa defesa do constituinte. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino (STJ) explicou que a imunidade é um instrumento para garantir a atuação independente e combativa do advogado, já que *“a natureza conflitiva da advocacia frequentemente coloca o advogado diante de situações que o obrigam a utilizar argumentos ofensivos à primeira vista ou, eventualmente, a adotar conduta insurgente”*³⁶. Em outras palavras, reconhece-se que

num litígio o advogado pode precisar empregar termos duros, críticas severas a autoridade ou à parte contrária, sem medo de ser processado por isso – *desde que o faça visando proteger o interesse do cliente, dentro do contexto da causa*.

No entanto, essa “licença verbal” não abarca ofensas **gratuitas ou desvinculadas do tema em debate**. O mesmo Sanseverino, no caso citado, ressaltou que *“a advocacia não se compraz com a zombaria, o vilipêndio de direitos [...] e o desrespeito”* ³⁷, enfatizando que a inviolabilidade não pode extrapolar os limites da profissão. O STJ em reiteradas decisões tem deixado claro: *“a imunidade profissional do advogado não impede sua responsabilização civil ou penal por danos que provocar no exercício da atividade, se atuar com excesso”* ³⁸. Já o STF, em casos como o Habeas Corpus 122.845, apontou que a imunidade do art. 133 da CF **não blinda o advogado que abuse do direito de palavra para atacar a honra alheia** de forma desconectada da necessidade da defesa (nesse HC, um advogado que ofendera pessoalmente um promotor teve negado o trancamento da ação penal, pois o STF entendeu que as expressões não guardavam pertinência com a causa). A **doutrina contemporânea majoritária** também interpreta a prerrogativa de forma **restritiva**: Hallan Schnell, em artigo pela OAB/PR, ensina que *“por óbvio, tal imunidade não autoriza a ofensa gratuita a quem quer que seja”*, devendo sempre haver correlação, ainda que distante, com a matéria discutida nos autos ¹². Matheus Salviato complementa que **os tribunais brasileiros limitam a cláusula de imunidade mesmo nos crimes cobertos, punindo o advogado por excesso quando suas palavras injuriosas não guardam relação com a atividade funcional no processo** ^{39 40}.

Aplicação ao Caso Concreto: Diante desses parâmetros, como se posiciona a situação de Cintia Carneiro? Em sua defesa, ela poderá tentar invocar a imunidade para justificar que chamou o conciliador de *“ignorante”* no intuito de criticar seu desconhecimento do procedimento (ou seja, algo ligado à condução da audiência). Contudo, a continuação dos xingamentos – *“você é estúpido”, “tá maluco”, “vai tomar no cu”* – dificilmente se enquadra como necessária à defesa de qualquer direito do cliente. Trata-se claramente de um **excesso**, um arroubo emocional que descambou para a ofensa pessoal. Portanto, à luz da jurisprudência atual, é improvável que tais expressões estejam acobertadas pela imunidade profissional. **O STF** certamente não as reconheceria como protegidas, pois não são argumento jurídico nem tentativa de convencer o juiz, mas sim insulto direto a um agente do Judiciário. **O STJ**, da mesma forma, tenderia a vê-las como *“expressões dissociadas da matéria controvertida no feito”*, configurando abuso da prerrogativa ²¹.

Consequentemente, a própria **Ordem dos Advogados** poderá puni-la disciplinarmente pelos *“excessos que cometeu”* ¹⁰, sem que ela possa alegar imunidade para se eximir. E no âmbito judicial, como vimos, ela poderá evitar condenação criminal por injúria usando a imunidade, mas não escapará de sofrer outras consequências (como eventual condenação por desacato, ou obrigação de indenizar) se for constatado que ultrapassou os limites. Em suma, a **imunidade profissional não será carta branca** para absolvição total, servindo apenas como **parte da estratégia defensiva** – sobretudo para afastar os crimes contra a honra de iniciativa privada.

Jurisprudência Ilustrativa: Para consolidar, vale citar dois exemplos antagônicos: em um caso de 2022, o STJ negou dano moral ao juiz ofendido porque entendeu que as palavras da advogada, embora ásperas, ainda estavam no contexto de sua atuação (não ferindo sua dignidade a ponto de indenização) ^{23 24}. Já em outro caso, o STJ **condenou advogados por ofensas**, afirmando enfaticamente que *“as supostas absolutas prerrogativas da função”* não podem ser usadas para acusações de teor malévolo contra o juiz ²². A ementa desse acórdão assevera que a imunidade **não alberga excessos contra a honra de magistrado, parte, membro do MP, serventuário ou colega** ²⁰. Tais precedentes demonstram que o critério diferenciador é **haver ou não nexos com a causa e necessidade na defesa**: críticas duras porém pertinentes podem ser toleradas (a ponto de não configurar ilícito), mas ataques pessoais divorciados do debate jurídico são passíveis de punição.

No caso em análise, a linha de defesa deve, portanto, **reconhecer os limites da imunidade** e moldar seus argumentos dentro deles. A advogada Cintia Carneiro poderá sim dizer que agiu amparada pelo **ímpeto de defender o cliente e as prerrogativas da advocacia**, mas deverá também mostrar compreensão de que **excedeu tais prerrogativas ao perder a compostura**, e por isso aceita responder pelos eventuais exageros. Essa postura colaborativa – sem abdicar de seu direito de defesa, mas também sem afrontar abertamente a autoridade das instituições – tende a ser a mais adequada e eficaz, tanto perante a OAB quanto perante os julgadores de eventuais ações judiciais.

Conclusão: Em síntese, as possíveis linhas de defesa englobam alegações de contexto provocador, ausência de dolo grave, exercício legítimo (porém demasiado veemente) da função advocatícia, e invocação da imunidade profissional dentro do que ela permite (basicamente para afastar imputações de injúria/difamação). Ao mesmo tempo, uma defesa realista deve admitir **os fatos** e buscar **minimizar as consequências**, ao invés de negá-las completamente. A advogada Cintia Carneiro dispõe de fundamentos legais para proteger sua atuação enquanto advogada, mas terá que lidar com os **limites claros impostos pela ética e pela lei**: o respeito às autoridades e à urbanidade. Assim, sua defesa jurídica plausível será aquela que souber equilibrar a firmeza na valorização das prerrogativas com a humildade em reconhecer e corrigir o excesso cometido – o que poderá conduzir a um desfecho menos gravoso em todas as esferas.

Fontes e Referências:

- Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), arts. 7º, §2º; 31; 34, inc. XXV; 33, 35 e 36.
- Código de Ética e Disciplina da OAB (CED/2015), arts. 44 a 46 (Dever de urbanidade) ⁵.
- Código Penal, arts. 140, 142, I; 331; 327; 65, III, c e 140, §1º, II.
- Constituição Federal, art. 133.
- **Notícia Migalhas (2025):** “Advogada **xinga** conciliador em audiência virtual: ‘ignorante, estúpido’” – Migalhas Quentes, 10/11/2025 ⁴¹ ¹.
- **Migalhas (Artigo de Doutrina, 2021):** Matheus S. Rodrigues, “*Os limites da imunidade profissional do advogado nos crimes contra a honra*” – enfatiza a relatividade da imunidade e a possibilidade de punição por excessos ¹⁴ ³⁹.
- **Portal Estratégia (2025):** Thiago Leite, “*Erro legislativo: STF restabelece prerrogativas dos advogados*” – comenta ADI 7.231/DF e a restauração do art. 7º, §2º do EAOAB ¹⁸ ¹⁹.
- **STF – ADI 1.127/DF (2006):** julgou inconstitucional a expressão “ou desacato” do art. 7º, §2º do EAOAB, excluindo o desacato da imunidade ¹³.
- **Jurisprudência STF/STJ:**
 - STF, *Rcl 20.063 AgR/SP* (2015) – reafirma que desacato não está acobertado pela imunidade do advogado ³⁴.
 - STF, *HC 122.845* – caso de ofensas a promotor, delineando limites da inviolabilidade (não protegido se desconectado da causa).
 - STJ, *REsp 932.334/RS* (3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/03/2008) – advogado condenado por ofender juiz em recurso; imunidade profissional não abrange ataques pessoais maliciosos; dano moral fixado ²⁰ ²¹.
 - STJ, *REsp 1.022.103/RS* (3ª Turma, 2013) – advogado condenado a indenizar juiz (R\$50 mil) por expressões ofensivas em petição; reafirma caráter não absoluto da imunidade ⁴².
 - STJ, *REsp 1.931.394/DF* (3ª Turma, rel. Min. Paulo Sanseverino, j. 10/05/2022) – negada indenização a magistrado ofendido em razões de recurso; entendidas como críticas duras porém dentro do contexto profissional (sem dano moral) ²³ ²⁴.
- **Tribunais locais e OAB:**
 - TED/OAB-CE, Proc. Disciplinar 6738/2008 – Ofensas a servidor configurando conduta incompatível; **imunidade profissional não existe em caso de excesso**; aplicada sanção de advertência reservada ⁸.

- TJDF, Acórdão Ap. Civ. 20100111571511 – Caso da advogada x juiz (ligado ao REsp 1.931.394/DF acima mencionado).
- Jurisprudência do Conselho Federal da OAB sobre art. 34, XXV EAOAB – interpretação de “conduta incompatível” envolvendo faltas de urbanidade ⁶ ⁷ .

Cada um dos pontos acima embasa juridicamente as teses aqui explanadas, permitindo a construção de uma defesa técnica sólida e coerente para a advogada, dentro de uma perspectiva realista e fundamentada.

¹ ² ³ ⁹ ⁴¹ Advogada xinga conciliador em audiência virtual_ _ignorante, estúpido_.pdf
file:///file_00000000d53871f585912df9f94ae834

⁴ [PDF] ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB Lei n. 8.906, de 04 de julho ...
https://eticaedisciplina.oab.org.br/assets/docs/Estatuto_etica.pdf

⁵ oab.org.br
<https://www.oab.org.br/content/pdf/legislacao/oab/estatuto-oab-11-edicao.pdf>

⁶ ⁷ Conduta Incompatível: Os limites da interpretação e a exigência de clareza ética na OAB - OAB SP
<https://www.oabsp.org.br/jornaldaadvocacia/25-09-30-1728-conduta-incompativel-os-limites-da-interpretacao-e-a-exigencia-de-clareza-etica-na-oab>

⁸ CONDUTA INCOMPATÍVEL – OAB-CE – Ordem dos Advogados do Estado do Ceará
<https://oabce.org.br/2015/06/conduta-incompativel/>

¹⁰ ¹² DA INVIOABILIDADE MATERIAL DO ADVOGADO – LINHA DIRETA OAB PRERROGATIVAS
<https://prerrogativas.oabpr.org.br/da-inviolabilidade-material-do-advogado/>

¹¹ [PDF] CARTILHA DE PRERROGATIVAS - OAB-SP
<https://www.oabsp.org.br/upload/3200912656.pdf>

¹³ ³³ ³⁴ 50 decisões do STF sobre a advocacia e o Estatuto da OAB – parte 01 de 05 - Meu site jurídico
<https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/08/19/50-decisoes-stf-sobre-advocacia-e-o-estatuto-da-oab-parte-01-de-05/>

¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ³⁹ ⁴⁰ Os limites da imunidade profissional do advogado nos crimes - Migalhas
<https://www.migalhas.com.br/depeso/342810/os-limites-da-imunidade-profissional-do-advogado-nos-crimes>

¹⁷ Jurisprudência sobre Imunidade Penal do Advogado - Jusbrasil
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=imunidade+penal+do+advogado>

¹⁸ ¹⁹ ³⁰ ³¹ Erro legislativo: STF restabelece prerrogativas dos advogados
<https://cj.estrategia.com/portal/restabelecimento-prerrogativas-advogados-erro-legislativo/>

²⁰ ²¹ ²² ²⁸ ²⁹ ⁴² Imunidade limitada – Advogados devem indenizar juízes por ofensas, diz STJ – SEDEP
<https://www.sedep.com.br/noticias/imunidade-limitada-advogados-devem-indenizar-juizes-por-ofensas-diz-stj/>

²³ ²⁴ ²⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ Imunidade profissional do advogado não cobre excessos
<https://www.stj.jus.br/sites/portalt/Paginas/Comunicacao/Noticias/13052022-Excessos-do-advogado-nao-sao-cobertos-pela-imunidade-profissional-e-podem-gerar-responsabilizacao.aspx>

²⁶ ²⁷ TJDF mantém condenação de advogado por ofensas em processos
<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/junho/tjdft-mantem-condenacao-de-advogado-por-ofensas-em-processos>

³² AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 1127 DF
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/14732406>

35 Principais decisões do STF sobre a advocacia e o Estatuto da OAB

<https://blog.supremotv.com.br/principais-decisoes-do-stf-sobre-a-advocacia-e-o-estatuto-da-oab/>

PROF. ALEXANDREZAMBONI